

1500275-20.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DE LIMA GOMES

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

EDSON DE LIMA GOMES, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", c.c. o art. 40, incisos III e V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de março de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500275-20.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500275-20.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DE LIMA GOMES

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

EDSON DE LIMA GOMES, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", c.c. o art. 40, incisos III e V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de março de 2021, por volta das 15h50, no interior de um ônibus com destino ao Estado do Espírito Santo, no Km 18 da Rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lavrinhas/SP, nesta comarca de Cruzeiro/SP, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, droga, consistente em 3.795,0 gramas (três mil, setecentos e noventa e cinco gramas) de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 123) e apresentou defesa preliminar (fls. 95/105).

A denúncia foi recebida (fls. 120) e o réu citado (fls. 137).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha em comum e o réu foi interrogado (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 141/142 e 157/160).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, opinando pelo reconhecimento apenas da causa de aumento de pena decorrente do tráfico interestadual (fls. 157/160).

A Defesa pleiteou a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 163/169).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais rodoviários federais pararam um ônibus da empresa Itapemirim, de placas MQY-4A86, que fazia linha São Paulo x Campina Grande. Iniciaram, então, uma vistoria no interior do veículo e na poltrona 40, onde estava o denunciado, havia uma mochila de cor preta, que, no interior continha substância conhecida como "crack" envolta em 02 (dois) tijolos.

Questionado, o denunciado declarou que havia comprado o entorpecente em Santos/SP, por R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que entregaria a outro indivíduo na cidade de Arcoverde/PE, onde receberia R\$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo transporte.

Diante da quantidade de droga e da confissão informal do denunciado, foi dada voz de prisão.

Além da droga, foram apreendidos com o indiciado um celular do modelo i-phone, e outro telefone celular de cor cinza, além de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) em dinheiro.

O crime foi praticado no interior de transporte público e entre Estados da Federação.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), cópia do bilhete rodoviário (fls. 19) auto de constatação provisória (fls. 16/18 e 54/56), exame químico toxicológico (fls. 76/78) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado confessou o delito, dizendo que um amigo, ciente de que passava por dificuldades financeiras, encaminhou-o a outra pessoa, que lhe propôs transporte de um pacote, recebendo o valor de R\$ 4.000,00. Aduziu que pegou o pacote em Santos/SP com o objetivo de entregá-lo em Pernambuco e que foi instruído a não mexer no pacote. Alegou que desconhecia o conteúdo do referido pacote, muito embora desconfiasse que se tratava de algo ilícito. Declarou que foi a primeira vez que realizou o transporte e nunca integrou organização criminosa (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 157/160).

O policial rodoviário federal Ivan Aurelio Villar Guatura relatou que a bolsa de propriedade do acusado foi vistoriada e ele admitiu que havia drogas no seu interior. Disse que havia quatro quilos de "crack" e que o acusado disse que levaria a droga para a cidade de Arcoverde/PE, tendo-a adquirido em Santos/SP pelo valor de vinte mil reais, objetivando vendê-la em Arcoverde/PE (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 141/142).

Essas são as provas e convencem sobre a parcial procedência da denúncia.

O réu confirmou que a bolsa apreendida lhe pertencia e tinha plena consciência de que estava transportando algo ilícito entre Santos/SP e o Estado de Pernambuco.

Os relatos do policial rodoviário federal esclareceram a forma como se deu a abordagem, exaltando-se, inclusive, a conduta do réu, o local e o modo como a droga estava sendo transportada, e que ele, indagado, declarou ciência a respeito da existência da droga no interior da bagagem.

A prova oral revela o quão penetrado o acusado está no mundo do tráfico. Isso porque se esforçou em esconder a identidade daquele a quem serviu, porém revelou o tamanho da estrutura e logística do grupo, destacando-se que, apesar de residir em Joinville/SC, deslocou-se até Santos/SP e de lá seguiria para o Estado de Pernambuco, percorrendo mais de três mil quilômetros para garantir o abastecimento e distribuição de drogas no município de Arcoverde/PE.

Ademais, é sabido que traficantes de drogas não confiam a desconhecidos o transporte de elevados valores de mercadoria.

Importante frisar que, conforme a confissão, o acusado não foi procurado pelo grupo, mas sim teve a iniciativa de contatá-los, oferecendo-se para realizar o

transporte da substância entorpecente.

No caso, a quantidade de droga apreendida com acusado, qual seja, 4.017 gramas de "crack", subproduto da cocaína, permitiria o fracionamento em pelo menos 16.068 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 160.680,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais), conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça:

"Anotar-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública." (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Importante consignar que o réu, na função em que exerceu, é o principal elo da corrente; a primordial peça da odiosa máquina que movimenta o tráfico de drogas neste país, já que a sua indispensável ajuda permitiria atingir considerável número de usuários no Estado de Pernambuco.

Incontroverso que a origem da droga foi o Estado de São Paulo e o destino era o Estado de Pernambuco, cruzando cerca de seis outros Estados, conforme cópia do cupom de embarque (fls. 19) e prova oral colhida.

Por outro lado, a justificativa por ele apresentada para a exploração do tráfico de drogas não é plausível, tampouco serve de excludente da ilicitude. Pelo contrário, ao fim do interrogatório não ficaram dúvidas de que ela conhecia muito bem o caráter ilícito da conduta praticada.

Afirma-se, ao final, que dificuldades financeiras não se erigem em autorizam a prática de crimes.

Assim, bem delineado o crime de tráfico de drogas interestadual.

Procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, há de ser considerada a elevada quantidade de droga transportada, substância de altíssimo poder viciante e destruidor, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria o fracionamento em pelo menos 16.068 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 160.680,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais), motivos pelos quais se justifica a fixação das penas básicas do delito de drogas em 2/3 (dois terços) acima dos mínimos legais, perfazendo 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), perfazendo de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, eis que a substância foi transportada do Estado de São Paulo com destino ao Estado de Pernambuco, as penas são aumentadas de 1/6 (um sexto), elevando-se para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Somente no tocante a referência ao inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06, não se vislumbrou, ao término da instrução, que a droga se destinava aos passageiros do ônibus coletivo, motivo pelo qual não se faz incidir.

Tem-se, ainda, que o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em conta que sua conduta denota claro vínculo com associação criminosa, eis que, como já afirmado, não seria crível que significativa quantidade de droga fosse entregue a ele para transporte sem que, para tanto, mantivesse estreito laços com o mundo do tráfico, até porque se tratava de uma carga avaliada em R\$ 160.680,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais), destacando-se o claro esforço feito por ele para a preservação da identidade dos demais traficantes, ao menos, outras duas pessoas, além do registro

de que foi ele quem procurou o grupo, oferecendo-se para o transporte, de modo a revelar sua intimidade com os demais criminosos.

É bom frisar que o Estado de Pernambuco, destino da substância entorpecente transportada, registra numerosos casos de apreensão de drogas, conforme nota divulgada à imprensa pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, notadamente o homicídio, o roubo e também a violência doméstica, além de furtos, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção reclusiva será o inicial fechado, ajustável ao total da pena imposta e único compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas.

O réu, preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda presentes os mesmos motivos que autorizaram a manutenção da custódia cautelar até o momento, agora reforçados pelo decreto condenatório. Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR EDSON DE LIMA GOMES, portador da cédula de identidade R.G. nº 6.543.867 (fls. 71) e 51.719.042 SP, filho de José Baltazar Gomes e de Maria de Lima Gomes, como incurso no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, lance-se o nome dele no rol dos culpados e adite-se a guia de recolhimento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os valores e objetos apreendidos decorrem e servem a traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União.

Proceda-se na forma disposta no art. 63 da Lei nº 11.343/06, transferindo os valores ao FUNAD e destruindo os demais objetos, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 20 de janeiro de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA